P U T U S A N

Nomor 801/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD GILANG ALIAS GOLIONG**;
2. Tempat lahir : Sei Mati;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 4 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Kail Lk V, Kel Sei Mati, Kec. Medan Labuhan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun pada awal persidangan berlangsung telah diberitahu hak hukum terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi secara tegas terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan hak hukumnya dan bersedia diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.B/2024/PN. Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2024, NOMOR REG. PERKARA : PDM-126/Rp.9/Eoh.2/05/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Gilang Alias Goliong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Gilang Alias Goliong** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah pintu rumah yang terbuat dari kayu Damar ukuran 1 (satu) meter X 2,5 (dua koma lima) meter warna putih;
     Dikembalikan kepada saksi Susanto Alias Asen.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar kiranya dberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GILANG Alias GOLIONG dan Sdr. BABAM (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Kail Lingk V Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. BABAM (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa yang mana jarak rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. BABAM (DPO) sekitar 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa dan Sdr. BABAM (DPO) memiliki satu lingkungan tempat tinggal yang sama yaitu Jl. Kail Lingk V, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, yang mana saat itu Sdr. BABAM (DPO) mengajak Terdakwa untuk membantunya mengangkut pintu rumah yang diletakkan Sdr. BABAM (DPO) disemak-semak dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari samping rumah orang tua Saksi SUSANTO dan Terdakwa pun menyetujui permintaan Sdr. BABAM (DPO) tersebut, yang mana sebelumnya Sdr. BABAM (DPO) menerangkan kepada Terdakwa bahwa Sdr. (DPO) mengambil pintu rumah orang tua Saksi SUSANTO alias ASEN yang diambilnya dari belakang rumah orang tua Saksi SUSANTO yang tersandar di dinding, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BABAM (DPO) pergi mengangkut pintu rumah tersebut yang disembunyikan Sdr. BABAM (DPO) di semak-semak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah orang tua Saksi SUSANTO, disaat bersamaan Saksi JOSUA PRINGADI SITOMPUL dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi GIMSUN yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan melihat bangunan yang hendak dikerjakan yang berada di daerah Martubung melintas dari rumah orang tua Saksi SUSANTO alias ASEN dengan posisi yang membawa sepeda motor adalah Saksi GIMSUN sedangkan yang dibonceng saat itu Saksi JOSUA PRINGADI SITOMPUL yang mana saat itu Saksi JOSUA PRINGADI SITOMPUL saat itu melihat Terdakwa dan Sdr. BABAM (DPO) sedang mengangkut pintu rumah setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi JOSUA PRINGADI SITOMPUL memberitahukan kepada Saksi GIMSUN kemudian Saksi GIMSUN sempat melihat kejadian tersebut, namun baik Saksi JOSUA PRINGADI SITOMPUL maupun Saksi GIMSUN tetap melanjutkan perjalanan menuju Martubung, sementara Terdakwa dan Sdr. BABAM yang saat itu sedang mengakut pintu rumah tersebut akhirnya sampailah di tempat tujuan yaitu rumah Saksi DAMANI SIANTURI yang tinggal di komplek TBKM Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan kemudian Terdakwa dan Sdr. BABAM (DPO) menawarkan pintu kepada Saksi DAMANI SIANTURI, namun Saksi DAMANI SIANTURI menjawab bahwa tidak ada uang, lalu Sdr. BABAM (DPO) mengatakan bahwa dirinya lapar dan belum makan, selanjutnya Saksi DAMANI SIANTURI mengatakan bahwa uangnya ada sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. BABAM (DPO) untuk membeli makan, kemudian Terdakwa pergi dengan tidak membawa pintu rumah tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD GILANG Alias GOLIONG dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SUSANTO alias ASEN sehingga mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GILANG Alias GOLIONG dan Sdr. BABAM (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Kail Lingk V Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. BABAM (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa yang mana jarak rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. BABAM (DPO) sekitar 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa dan Sdr. BABAM (DPO) memiliki satu lingkungan tempat tinggal yang sama yaitu Jl. Kail Lingk V, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, yang mana saat itu Sdr. BABAM (DPO) mengajak Terdakwa untuk membantunya mengangkut pintu rumah yang diletakkan Sdr. BABAM (DPO) disemak-semak dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari samping rumah orang tua Saksi SUSANTO dan Terdakwa pun menyetujui permintaan Sdr. BABAM (DPO) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BABAM (DPO) pergi mengangkut pintu rumah tersebut yang disembunyikan Sdr. BABAM (DPO) di semak-semak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah orang tua Saksi SUSANTO, disaat bersamaan Saksi JOSUA PRINGADI SITOMPUL dan Saksi GIMSUN yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan melihat bangunan yang hendak dikerjakan yang berada di daerah Martubung melintas dari rumah orang tua Saksi SUSANTO alias ASEN dengan posisi yang membawa sepeda motor adalah Saksi GIMSUN sedangkan yang dibonceng saat itu Saksi JOSUA PRINGADI SITOMPUL yang mana saat itu Saksi JOSUA PRINGADI SITOMPUL saat itu melihat Terdakwa dan Sdr. BABAM (DPO) sedang mengangkut pintu rumah setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi JOSUA PRINGADI SITOMPUL memberitahukan kepada Saksi GIMSUN kemudian Saksi GIMSUN sempat melihat kejadian tersebut namun baik Saksi JOSUA PRINGADI SITOMPUL maupun Saksi GIMSUN tetap melanjutkan perjalanan menuju Martubung, sementara Terdakwa dan Sdr. BABAM yang saat itu sedang mengakut pintu rumah tersebut akhirnya sampailah di tempat tujuan yaitu rumah Saksi DAMANI SIANTURI yang tinggal di komplek TBKM Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan kemudian Terdakwa dan Sdr. BABAM (DPO) menawarkan pintu kepada Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAMANI SIANTURI, namun Saksi DAMANI SIANTURI menjawab bahwa tidak ada uang, lalu Sdr. BABAM (DPO) mengatakan bahwa dirinya lapar dan belum makan, selanjutnya Saksi DAMANI SIANTURI mengatakan bahwa uangnya ada sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. BABAM untuk membeli makan, kemudian Terdakwa pergi dengan tidak membawa pintu rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Susanto Alias Asen

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan saksi membaca serta menandatangani berita acara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan terjadi penadahan pintu papan rumah;
- Bahwa awal mula penadahan diketahui pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempt di rumah orangtua saksi beralamat di jalan Kail Lingkungan V Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan yang saat itu saksi biasa menghidupkan lampu rumah akan tetapi saat hendak menghidupkan lampu saksi melihat pintu rumah sudah tidak ada kemudian atas peristiwa itu saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa dilihat mengangkut pintu rumah milik orangtua saksi kemudian atas informasi yang didapati saksi mendatangi terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi dimaksud yang setelah bertemu terdakwa mengakui benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah mengangkut pintu rumah saksi bersama dengan orang yang bernama sabam;

- Bahwa setelah terdakwa mengakui telah mengangkut pintu rumah lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan pintu rumahnya yang oleh terdakwa dijawab telah dititipkan kepada orang lain;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa mengangkut pintu rumah kemudian saksi membuat laporan kepolisian;
- Bahwa setelah membuat laporan polisi kemudian pihak kepolisian menangkap terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Gimsun

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan saksi membaca serta menandatangani berita acara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan terdakwa ada mengangut pintu rumah rumah;
- Bahwa kejadian berawal pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempt di rumah orangtua saksi beralamat di jalan Kail Lingkungan V Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan yang saat itu saksi biasa menghidupkan lampu rumah akan tetapi saat hendak menghidupkan lampu saksi melihat pintu rumah sudah tidak ada kemudian atas peristiwa itu saksi mendapatkan informasi kalau pintu rumah telang diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut kemudian saksi menjumpai terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi yang setelah ditanyakan terdakwa mengakui ada mengangkat pintu rumah orangtua saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah terdakwa mengakui mengangkut pintu rumah saksi lalu saksi menanyakan keberadaan pintu rumahnya yang dijawab terdakwa telah dititipkan kepada orang lain;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa mengangkut pintu rumah orangtuanya lalu saksi membuat laporan kepolisian;
- Bahwa setelah membuat laporan polisi kemudian pihak kepolisian menangkap terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pintu rumah yang terbuat dari kayu Damar ukuran 1 (satu) meter X 2,5 (dua koma lima) meter warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;
- Setelah selesai memberikan keterangan terdakwa membaca berita acara lulu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan berkaitan dengan terdakwa ada mengangkut pintu rumah milik korban;
- Bahwa terdakwa mengakut pintu rumah korban pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Kail Lingkungan V Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa mengangkut pintu rumah korban bersama dengan temannya yang bernama Sabam;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengangkat pintu rumah korban bermula sabam mengajak terdakwa dengan mengatakan ayo kita mengangkut pintu rumah untuk dibawa ke TBKM Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk dijual kepada seseorang;
- Bahwa setelah pintu rumah diangkut kemudian pintu rumah tersebut dititipkan kepada seseorang yang disebut opung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat pintu rumah dititipkan kepada opung kemudian opung memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian pintu diletakkan dirumah opung;
- Bahwa setelah pintu rumah di titipkan di tempat opung lalu beberapa hari kemudian datang Susanto menemui terdakwa menayakan tetang pintu rumah yang dijawab terdakwa benar telah mengangkut pintu rumah dan dititipkan kepada opung;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui mengangkut pintu rumah milik orangtuanya kemudian korban membuat laporan polisi;
- Bahwa setelah laporan polisi dibuat korban beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap anggota polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;
- Setelah selesai memberikan keterangan Terdakwa membaca berita acara lulu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut ;
- Bahwa paa hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Kail Lingkungan V Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan terdakwa bersama dengan Sabam ada mengangkut pintu rumah korban;
- Bahwa Adapun cara terdakwa bersama dengan Sabam menngangkut pintu rumah dengan cara sebelumnya pintu rumah telah dibuka sabam dari tempatnya yang setelah terbuka lalu sabam mengajak terdakwa untuk bersama-sam mengangkut pintu rumah;
- Bahwa pintu rumah yang diangkut oleh terdakwa akhirnya di titipkan pada seseorang yang disebut dengan panggilan opung;
- Bahwa setelah pintu rumah dititipkan kemudian opung ada memberikan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah pintu dititipkan kepada opung lalu Susanto mendatangi terdakwa menanyakan keberadaan pintu rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah bertemu dengan Susanto terdakwa mengakui dirinya ada mengakut pintu rumah dan dititipkan kepada orang yang bernama opung;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui perbuatannya kemudian Susanto membuat lapornan kepolisian;
- Bahwa atas laporan yang dibuat Susanto lalu pihak kepolisian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di hadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan alternatif Kesaty melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP atau dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka terhadap dakwaan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dalam hal ini akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang dikatahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Gilang Alias Goliong sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang dikatahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Susanto Alias Asen dan Amir H Siregar yang menerangkan pada Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah orangtua saksi yang beralamat di jalan Kail Lingkungan V kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dimana saksi hendak menghidupkan lampu rumah orangtuanya, akan tetapi pada saat akan dihidupkan lampunya saksi melihat ke dalam bahwasanya pintu rumah sudah hilang.;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mengatahui kalau pintu rumah orangtua saksi sudah tidak berada ditempatnya kemudian saksi mencari tahu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

siapa pelaku sesungguhnya lalu dari informasi diketahui kalau pintu rumah orangtua saksi telah diangkut oleh terdakwa., Bahwa setelah saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa lalu saksi bertanya kepada terdakwa kebenaran akan informasi tersebut yang oleh terdakwa mengakui kalau benarlah terdakwa bersama dengan Sabam ada membuka pintu rumah orangtua saksi yang setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan sabam membawa pintu rumah keleluar rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kepada terdakwa ada diminta tanggapan yang dalam tanggapan terdakwa telah membenarkan bahkan terdakwa menerangkan kalau dirinya diajak sabam untuk membuka pintu rumah dan membawa pintuk rumah untuk diangkut serta menjual kepada orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti serta adanya pengakuan terdakwa dipersidangan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangan dan ternyata telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tdan karenannya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung dimana terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) buah pintu rumah yang terbuat dari kayu Damar ukuran 1 (satu) meter X 2,5 (dua koma lima) meter warna putih statusnya akan ditentukan sebagamana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di jatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa mengakibat kerugian bagi korban;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Terdakwa belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Gilang Alias Goliong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang dikatahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Gilang Alias Goliong** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah pintu rumah yang terbuat dari kayu Damar ukuran 1 (satu) meter X 2,5 (dua koma lima) meter warna putih;

   Dikembalikan kepada saksi Susanto Alias Asen.
6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh FRANS EFFENDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan M NAZIR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID CASIDI SILITONGA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh NITA IVANA NIMSI ROMAITO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H	FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H
M NAZIR, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

DAVID CASIDI SILITONGA S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)